

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ USLY

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej USLY („Aplikacja”).
2. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest **PUGUA Sp. z o.o** z siedzibą pod adresem Byszewska 37R, 92-770 Łódź, KRS: 0001175035, NIP: 7282900556, zwana dalej „Administratorem”.
3. Aplikacja służy do nawiązywania kontaktów pomiędzy użytkownikami, uczestnictwa w wydarzeniach oraz korzystania z funkcjonalności społecznościowych udostępnianych przez Administratora.
4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystając z Aplikacji, użytkownik („Użytkownik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków, a rejestrując konto w Aplikacji potwierdza zawarcie Umowy z Administratorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna w Aplikacji. Polityka Prywatności stanowi integralną część umowy z Administratorem. Korzystanie z Aplikacji oznacza zapoznanie się z Polityką Prywatności.
6. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami Regulaminu przed rejestracją i rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, a także odpowiednio przy kolejnych logowaniach.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków o czym każdorazowo zawiadomi Użytkowników. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć zarejestrowane Konto.
8. Definicje:

Administrator – podmiot będący właścicielem oraz operatorem Aplikacji,

Aplikacja - aplikacja mobilna USLY, umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, poznawanie nowych osób oraz uczestniczenie w interakcjach społecznościowych z innymi Użytkownikami w oparciu o lokalizację oraz funkcjonalności dostępne w aplikacji;

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

Konto – indywidualny profil Użytkownika utworzony w Aplikacji, umożliwiający korzystanie z określonych funkcjonalności, w szczególności tworzenie profilu, komunikowanie się z innymi Użytkownikami oraz zarządzanie ustawieniami;

Lokalizacja – dane geograficzne dotyczące położenia Urzędnika Użytkownika, pozyskiwane za zgodą Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z funkcji Aplikacji związanych z wyszukiwaniem osób lub wydarzeń w pobliżu;

Plan Płatności - model płatności, w formie subskrypcji, w którym Użytkownik płaci cykliczną opłatę miesięcznie za nieprzerwany dostęp do funkcji i treści Aplikacji. Zapewnia to automatyczne odnawianie dostępu bez konieczności każdorazowego zatwierdzania transakcji;

Profil – zestaw informacji udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta Organizatora lub Towarzysza, w szczególności obejmujący dane identyfikacyjne, opis, miejsce, zdjęcie lub awatar, zainteresowania oraz inne informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika;

Organizator - Profil użytkownika Aplikacji, również jako miejsce / firma tworzące Wydarzenia, o których zamieszcza informacje w Aplikacji. Wchodząc w interakcję z innymi Użytkownikami poszukuje osób chcących wziąć aktywny udział w Wydarzeniu. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację i przebieg Wydarzenia;

Regulamin – dokument zamieszczony przez Administratora w Aplikacji, określający zasady korzystania z Aplikacji oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, jego akceptacja stanowi zawarcie umowy na świadczenie Usługi;

Trener - wyróżnik osoby reprezentującej Organizatora, występuje w Planach płatnych, w których Organizator może tworzyć więcej wydarzeń i wskazywać Trenera jako osobę prowadzącą dane wydarzenie;

Urządzenie – urządzenie elektroniczne, w szczególności smartfon lub tablet, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji;

Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji, polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom poznawania się, komunikacji oraz uczestnictwa w Interakcjach;

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, która zainstalowała ją na swoim urządzeniu mobilnym oraz uzyskała dostęp do jej funkcjonalności po zarejestrowaniu konta w Aplikacji, posiadacz statusu "Towarzysz" lub "Organizator";

Interakcje – wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w Aplikacji lub między Użytkownikami, w szczególności obejmujące nawiązywanie kontaktów, wysyłanie wiadomości, reagowanie na profile innych Użytkowników,

Wydarzenia - spotkania, aktywności i eventy organizowane przez Organizatora, których miejsce, czas i proponowany przebieg są publikowane w Aplikacji, umożliwiając udział innym Użytkownikom jako uczestnicy. Wydarzenia umożliwiają nawiązywanie relacji między Użytkownikami poza aplikacją. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i przebieg Wydarzeń, jak również nie sprzedaje biletów i nie partycypuje w kosztach i/lub zyskach z Wydarzeń.

§ 2. Warunki korzystania z Aplikacji

1. Korzystać z Aplikacji mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania:
 - a) adresu e-mail,
 - b) nazwy użytkownika (nick),
 - c) hasła,
 - d) daty urodzenia,
 - e) miasta - lokalizacji.
3. Weryfikacja wieku odbywa się na podstawie oświadczenia składanego przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku uzyskania informacji, że konto zostało utworzone przez osobę poniżej 18 roku życia, Administrator niezwłocznie usunie konto.
4. Użytkownik zobowiązuje się podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
5. Publikując treści w Aplikacji Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na ich wyświetlanie, przechowywanie, kopiowanie techniczne oraz udostępnianie innym Użytkownikom wyłącznie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Aplikacji.
6. Publikując zdjęcia, opisy, wydarzenia, komentarze, wiadomości przeznaczone do publikacji, materiały graficzne lub inne treści w Aplikacji, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa niezbędne do ich publikacji.
7. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, obowiązującej przez okres publikacji treści w Aplikacji licencji na przechowywanie, zwielokrotnianie w zakresie technicznym, wyświetlanie, publiczne udostępnianie innym Użytkownikom, tworzenie kopii bezpieczeństwa, wyłącznie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Aplikacji.
8. Administrator nie odpowiada za działania Użytkowników oraz treści publikowane przez Użytkowników. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu.
9. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do publikowanych zdjęć, opisów i materiałów pojawiających się na jego Profilu.
10. Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy związane z działaniem aplikacji i partnerów zewnętrznych, w tym modernizacje i prace serwisowe. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Aplikacji 24 godziny na dobę.
11. Administrator nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników, jak również osiągnięcia określonych rezultatów przez korzystanie z Aplikacji.
12. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu zaproszenia do znajomych.

Użytkownik może:

a)	wysłać	zaproszenie	do	znajomych,
b)		zaakceptować		zaproszenie,
c)	odrzucić zaproszenie.			

13. Użytkownik nie może wysyłać wiadomości prywatnych do osób, które nie znajdują się na jego liście znajomych.

14. Aplikacja umożliwia kontakt z Organizatorami Wydarzeń poprzez funkcjonalności przewidziane w Aplikacji.
15. Zabrania się podszywania pod inne osoby, przedsiębiorców, organizacje lub Administratora.
16. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie funkcji AI do tworzenia treści wprowadzających innych Użytkowników w błąd, podszywania się pod osoby trzecie lub naruszania ich dóbr osobistych.

§ 3. Profil Użytkownika i Plany Płatności

1. Użytkownik w procesie rejestracji zaznacza interesujący go Profil, który decyduje o dostępnych funkcjach korzystania z Aplikacji oraz Pakiety Płatności. Opcje te można zmienić w dowolnym czasie.
2. Użytkownik może założyć w Aplikacji następujący Profil:
 - a. **Towarzysz - wybierając dostęp do konta "Poznaj Ludzi"**
 - b. **Organizator - wybierając dostęp do konta "Twórz Wydarzenia"**
3. Po dokonaniu wyboru Profilu, Użytkownik dokonuje wyboru Planu Płatności. Aplikacja dostępna jest w wersji bezpłatnej oraz w formie płatnych Planów - subskrypcji, odnawianych comiesięcznie. Ceny poszczególnych Planów mogą być zmienne. Każdorazowo ceny podawane są w opisie danego Planu w funkcjach Aplikacji. Szczegółowy zakres funkcjonalności, ceny, okresy rozliczeniowe oraz ewentualne rabaty prezentowane są w Aplikacji przed dokonaniem zakupu.

Zakup planów płatnych realizowany jest za pośrednictwem sklepów Apple App Store oraz Google Play. Rozliczenia, odnawianie subskrypcji oraz anulowanie subskrypcji podlegają zasadom odpowiednio Apple App Store i Google Play.

Plany Towarzysza

a. Plan FREE:

- rozmowy 1:1 ze znajomymi
- możliwość dołączania do jednej (1) grupy jednocześnie
- brak możliwości tworzenia własnych grup
- wybór do 5 zainteresowań w profilu
- 1 awatar AI miesięcznie

b. Plan PLUS:

- rozmowy 1:1 ze znajomymi
- tworzenie jednej (1) własnej grupy
- dołączanie do maksymalnie trzech (3) grup jednocześnie
- wybór do 10 zainteresowań w profilu
- 5 awatarów AI miesięcznie

c. Plan PREMIUM:

- rozmowy 1:1 ze znajomymi
- tworzenie do trzech (3) własnych grup
- brak limitu dołączania do grup
- możliwość dodawania znajomych do grup
- wybór do 20 zainteresowań w profilu
- 15 awatarów AI miesięcznie
- oznaczenie Trenera w maks. 2 zainteresowaniach

d. Plan VIP

- rozmowy 1:1 ze znajomymi
- tworzenie grup bez limitu
- brak limitów w grupach i kontaktach
- dodawanie znajomych do grup
- nieograniczona liczba zainteresowań w profilu
- 30 awatarów AI miesięcznie
- oznaczenie Trenera w maks. 5 zainteresowaniach

Plany Organizatora

a. Plan Free

- maksymalnie 2 aktywne Wydarzenia jednocześnie
- podstawowy podgląd panelu: aktywne Wydarzenia
- brak wiadomości do uczestników Wydarzeń
- brak broadcastu i brak wyróżnienia Wydarzeń
- 1 hashtag/kategoria na Wydarzenie

b. Plan PRO

- maksymalnie 5 aktywnych Wydarzeń jednocześnie
- rozszerzony podgląd panelu: aktywne Wydarzenia, szkice i zapisy łącznie
- możliwość wysyłania wiadomości do uczestników Wydarzeń
- brak broadcastu i brak wyróżnienia Wydarzeń
- do 2 hashtagów/kategorii na Wydarzenie

c. Plan PREMIUM

- Nielimitowana liczba aktywnych Wydarzeń
- pełny podgląd panelu: aktywne Wydarzenia, szkice, zapisy łącznie i frekwencja
- możliwość wysyłki broadcastu do uczestników
- wyróżnienie wydarzeń w aplikacji
- do 5 hashtagów/kategorii na Wydarzenie

d. Plan ENTERPRISE

- nielimitowana liczba aktywnych Wydarzeń
 - pełny podgląd panelu: aktywne Wydarzenia, szkice, zapisy łącznie i frekwencji
 - możliwość wysyłki broadcastu do uczestników
 - wyróżnienie wydarzeń w aplikacji
 - do 5 hashtagów/kategorii na Wydarzenie
 - obsługa wielu scenariuszy i działań niestandardowych
 - najpełniejszy zakres raportowania i komunikacji
 - zakres wdrożenia ustalany indywidualnie
 - indywidualny zakres hashtagów/kategorii wydarzeń
4. Administrator może okresowo oferować promocje, rabaty lub okresy próbne, których warunki będą każdorazowo określone w Aplikacji.
 5. **Rejestracja Konta:** po wyborze Profilu i Planu Płatności oraz podaniu wymaganych informacji tworzone jest Konto Użytkownika.
 - a. **Konto Organizatora** wymaga podania następujących danych:
 - Adres email
 - Nazwa miejsca / firmy
 - Hasło
 - Miasto
 - b. **Konto Towarzysza** wymaga podania następujących danych:
 - Email
 - Nick / Imię (publicznie widoczne)
 - Hasło
 - Datę urodzenia
 - Lokalizację / Miasto
 6. Konto zostanie zarejestrowane po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zweryfikowaniu adresu email. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Funkcja resetu hasła wymaga potwierdzenia tożsamości za pomocą adresu e-mail przypisanego do konta.
 8. Administrator rejestruje informacje o aktywacji Konta oraz operacjach związanych z bezpieczeństwem w zakresie niezbędnym do ochrony użytkowników i systemu.
 9. Kolejne użycie Aplikacji wymagać będzie zalogowania w Aplikacji poprzez podanie Nazwy (nicku) i hasła.
 10. **Dane Profilu:** Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić swój Profil o dane, które ułatwiają innym Użytkownikom nawiązać interakcję tj. logo, miasto, charakterystyka miejsca, klimat, kategoria i opis miejsca (w przypadku Organizatora) lub informacje dotyczące zainteresowań (w przypadku Towarzysza).

Profil	może	zawierać	w	szczegółności:
a)		zdjęcie		profilowe,
b)		avatar wygenerowany przez narzędzia AI na podstawie opisu Użytkownika,		
c)		automatycznie wygenerowany znak graficzny zawierający pierwszą literę		

- imienia lub nazwy użytkownika,
 d) opis BIO o długości do 250 znaków,
 e) zainteresowania,
 f) dodatkowe informacje udostępniane przez Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować opisy swojego Profilu.

Wskazanie zainteresowań jest opcjonalne, lecz rekomendowane w celu poprawy jakości dopasowań i rekomendacji.

11. Użytkownik może przełączać się pomiędzy dostępnymi Profilami Towarzysza i Organizatora w zakresie przewidzianym przez funkcjonalności Aplikacji. Szczegółowy zakres funkcji przypisanych do poszczególnych ról określany jest w interfejsie Aplikacji.

§ 4. Lokalizacja i zasięg wyszukiwania

1. Aplikacja wykorzystuje dane lokalizacyjne podawane przez Użytkownika lub pozyskane za jego zgodą, zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce Prywatności.
2. Użytkownik może samodzielnie określić zasięg wyszukiwania innych Użytkowników i wydarzeń.
3. Jeżeli Użytkownik nie określi własnego zasięgu, domyślny promień wyszukiwania w Aplikacji wynosi 50 km. Aplikacja nie podaje dokładnego adresu zamieszkania czy przebywania Użytkownika.
4. Aplikacja udostępnia ekran „W Okolicy”, prezentujący Użytkowników oraz Wydarzenia na mapie.
5. W ramach funkcji „W Okolicy” mogą być prezentowane:
 - a) lokalizacja przybliżona Użytkownika,
 - b) wiek Użytkownika,
 - c) nazwa Użytkownika (nick),
 - d) zdjęcie profilowe lub avatar,
 - e) zainteresowania,
 - f) procentowy poziom dopasowania.
6. Widoczność danych zależy od ustawień prywatności oraz zgód udzielonych przez Użytkownika.
7. Algorytm dopasowania ma charakter pomocniczy i nie stanowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującego skutki prawne wobec Użytkownika.
8. Lokalizacja prezentowana w Aplikacji może być przybliżona i nie wskazuje dokładnego miejsca pobytu Użytkownika.

§ 5. Wydarzenia

1. W Aplikacji mogą być prezentowane Wydarzenia organizowane przez Użytkowników - Organizatorów. W opisie Wydarzenia należy podać informacje o Wydarzeniu, miejsce,

datę, limit miejsc (opcjonalnie), cenę wydarzenia oraz hashtagi (zainteresowania), aby umożliwić znalezienie wydarzenia osobom trzecim o podobnych zainteresowaniach.

2. Wydarzenia mogą mieć charakter bezpłatny lub płatny.
3. Przy wydarzeniach płatnych (opcjonalnie) prezentowana może być konkretna - stała cena biletu lub przedział cenowy określony przez Organizatora.
4. Administrator USLY nie jest organizatorem wydarzeń prezentowanych w Aplikacji, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. USLY nie sprzedaje biletów i nie pobiera innych opłat za Wydarzenia — Organizator w Aplikacji może podać link do zewnętrznej sprzedaży / rezerwacji. Płatności za udział w Wydarzeniach dokonywane są bezpośrednio na rzecz Organizatora wydarzenia lub za pośrednictwem wskazanego przez niego operatora płatności.
5. Administrator może usunąć Wydarzenie jeszcze przed publikacją lub po publikacji, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wydarzenie jest fikcyjne, stanowi próbę oszustwa, narusza przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
6. W sekcji „Dla Ciebie” prezentowane są Wydarzenia:
 - a) znajdujące się w pobliżu Użytkownika,
 - b) z wybranego regionu Polski,
 - c) z całego kraju.
7. W sekcji „Moje Wydarzenia” prezentowane są wydarzenia oznaczone przez Użytkownika.
8. Użytkownik może otrzymywać przypomnienia oraz powiadomienia dotyczące wydarzeń zapisanych w sekcji „Moje Wydarzenia”.
9. Aplikacja może umożliwiać dodawanie wydarzenia do kalendarza urządzenia Użytkownika.
10. W przypadku zmiany istotnych danych wydarzenia przez Organizatora Aplikacja może automatycznie poinformować Użytkowników, którzy oznaczyli wydarzenie jako interesujące.
11. Administrator może wysyłać komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeżenia przed nadużyciami oraz informacje o zmianach funkcjonowania Aplikacji.
12. W ramach Planów płatnych Użytkownicy mogą tworzyć grupy związane z Wydarzeniami.
13. Zabrania się publikowania w grupach linków promujących wydarzenia organizowane poza Aplikacją USLY. Administrator może usuwać treści naruszające powyższy zakaz.
14. Administrator USLY w szczególności nie odpowiada za przebieg Wydarzeń, jakość organizacji Wydarzeń, zmianę terminu Wydarzenia, odwołanie Wydarzenia, zwroty środków za bilety itp.
15. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownicy - Organizatorzy przejmują wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za organizację, przebieg, bezpieczeństwo, wszelkie koszty i ewentualne roszczenia osób trzecich związane z Wydarzeniami. Wszelkie reklamacje dotyczące Wydarzeń należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
16. Użytkownik może określić preferowany przedział wiekowy innych Użytkowników, których profile i Wydarzenia będą prezentowane w Aplikacji. Preferencje wieku mają charakter pomocniczy i nie gwarantują wyświetlania wyłącznie treści spełniających wskazane kryteria.
17. Wydarzenia archiwalne przechowywane są przez okres 1 miesiąca od zakończenia Wydarzenia.

18. Organizator posiada dostęp wyłącznie do danych uczestników niezbędnych do organizacji Wydarzenia.
19. Organizator nie otrzymuje adresów e-mail uczestników, chyba że przepisy prawa lub odrębna zgoda Użytkownika stanowią inaczej.
20. Organizator widzi wyłącznie dane udostępnione w ramach funkcjonalności Aplikacji, w szczególności nick użytkownika.

§ 6. Treści publikowane przez Użytkowników. Moderacja Administratora.

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w Aplikacji.
2. Zabronione jest publikowanie, udostępnianie, przesyłanie lub promowanie za pośrednictwem Aplikacji treści:
 - a) niezgodnych z obowiązującym prawem,
 - b) obraźliwych, znieważających, dyskryminujących lub nawołujących do nienawiści,
 - c) nawołujących do przemocy, terroryzmu lub popełniania przestępstw,
 - d) naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich,
 - e) zawierających szkodliwe, niebezpieczne, złośliwe lub wprowadzające w błąd linki, oprogramowanie lub pliki,
 - f) mających charakter spamu, automatycznie generowanych wiadomości lub niezamówionej korespondencji,
 - g) zawierających nagość, pornografię lub treści o charakterze erotycznym,
 - h) promujących usługi seksualne, prostytutkę, sponsoring seksualny lub inne usługi o podobnym charakterze,
 - i) treści o charakterze jednoznacznie seksualnym,
 - j) promujących, oferujących lub ułatwiających sprzedaż, zakup albo dystrybucję narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy lub innych środków odurzających,
 - k) promujących nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami,
 - l) promujących sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub innych produktów objętych ograniczeniami wiekowymi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

m) mających charakter oszustwa, phishingu, wyłudzenia danych, podszywania się pod inne osoby lub organizacje albo wprowadzających innych Użytkowników w błąd,

n) zawierających reklamy, oferty handlowe lub materiały promocyjne publikowane bez zgody Administratora, w szczególności poprzez masowe wysyłanie wiadomości, zaproszeń lub niezamówionych ofert handlowych (spam),

o) służących obchodzeniu zabezpieczeń Aplikacji, pozyskiwaniu danych innych Użytkowników lub zakłócaniu prawidłowego działania Aplikacji.

3. Administrator prowadzi moderację treści publikowanych w Aplikacji, w tym dotyczące Wydarzeń. Administrator może odmówić publikacji wydarzenia albo usunąć wydarzenie opublikowane, jeżeli:
 - narusza Regulamin,
 - narusza przepisy prawa,
 - jest wydarzeniem fikcyjnym,
 - może prowadzić do oszustwa,
 - zagraża bezpieczeństwu Użytkowników,
 - narusza dobre obyczaje.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Administrator może niezwłocznie usunąć treści naruszające niniejszy Regulamin, zablokować ich publikację, ograniczyć funkcjonalność konta lub zawiesić albo trwale usunąć konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia. W przypadkach wymaganych przepisami prawa Administrator może również przekazać odpowiednie informacje właściwym organom publicznym.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść naruszająca Regulamin może zostać oznaczona komunikatem: „Treść została zablokowana przez moderację USLY”.
6. Administrator może czasowo ograniczyć lub trwale zablokować konto Użytkownika naruszającego Regulamin.
7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora o ponowną weryfikację decyzji dotyczącej usunięcia treści, ograniczenia funkcjonalności lub zablokowania Konta. Administrator rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i informuje Użytkownika o wyniku.
8. Administrator prowadzi moderację treści publikowanych przez Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
9. Każdy Użytkownik może zgłosić treść, profil, wiadomość, grupę lub Wydarzenie, które:
 - a) naruszają przepisy prawa,
 - b) naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 - c) naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
 - d) mogą stanowić próbę oszustwa, wyłudzenia lub podszywania się pod inne osoby,
 - e) zawierające mowę nienawiści, groźby, treści pornograficzne, przemoc lub inne treści zabronione.
10. Zgłoszenia mogą być dokonywane za pośrednictwem funkcji „Zgłoś” dostępnej w Aplikacji lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

11. Administrator rozpatruje zgłoszenia w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem charakteru sprawy, stopnia zagrożenia oraz obowiązujących przepisów prawa.
12. Użytkownicy mogą zgłaszać wydarzenia, które ich zdaniem mają charakter fałszywy, oszukańczy lub naruszający Regulamin.
13. Po dokonaniu oceny zgłoszenia Administrator może w szczególności:
 - a) pozostawić zgłoszoną treść bez zmian,
 - b) ograniczyć widoczność treści,
 - c) usunąć treść,
 - d) zablokować możliwość publikacji określonych treści,
 - e) czasowo ograniczyć funkcjonalność konta,
 - f) zawiesić lub trwale usunąć konto Użytkownika.
14. Administrator może podejmować działania z własnej inicjatywy, jeżeli uzyska wiarygodną informację o naruszeniu prawa, Regulaminu lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa innych Użytkowników.
15. Użytkownik, którego treść została usunięta lub którego konto zostało ograniczone albo zablokowane, ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
16. Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji należy przesłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zastosowanych działaniach, na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie.
17. Administrator rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki i informuje Użytkownika o wyniku ponownej weryfikacji.
18. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, zagrożenia życia lub zdrowia, naruszenia praw osób trzecich albo gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, Administrator może przekazać właściwym organom publicznym informacje niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.
19. Administrator prowadzi działania moderacyjne z zachowaniem zasad rzetelności, proporcjonalności oraz niedyskryminowania Użytkowników, uwzględniając charakter naruszenia oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa społeczności USLY.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania narzędzi wspomagających moderację, w tym automatycznych mechanizmów wykrywania spamu, fałszywych kont, podejrzanych aktywności oraz treści mogących naruszać Regulamin lub przepisy prawa. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania środków ograniczających podejmowane są z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.
21. Administrator publikuje niniejsze zasady moderacji w celu zapewnienia przejrzystości działania Aplikacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (Digital Services Act – DSA).

§ 7. Usunięcie konta

1. Użytkownik może w dowolnym czasie samodzielnie usunąć konto poprzez funkcjonalności dostępne w Aplikacji lub poprzez kontakt z Administratorem.

2. Usunięcie konta skutkuje utratą dostępu do funkcjonalności wymagających posiadania konta.
3. Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika w razie naruszenia zasad Regulaminu.
4. Administrator może usunąć Konto, które pozostaje nieaktywne przez okres przekraczający 24 miesiące po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika.
5. Usunięcie, szyfrowanie i archiwizacja danych usuniętego konta odbywa się zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności.

§ 8. Subskrypcje - odnawianie i anulowanie

1. Płatne plany abonamentowe dostępne w Aplikacji nabywane są za pośrednictwem odpowiednio Apple App Store lub Google Play Store. Zakup subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na pobranie opłaty zgodnie z cennikiem Planów Płatności obowiązującym w chwili zakupu oraz zasadami właściwego sklepu z aplikacjami.
2. Subskrypcje mają charakter odnawialny.
3. Opłata za kolejny okres abonamentowy pobierana jest automatycznie przez operatora sklepu (Apple lub Google), o ile Użytkownik nie wyłączy automatycznego odnawiania subskrypcji przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z automatycznego odnawiania subskrypcji poprzez ustawienia swojego konta:
 - a) w przypadku urządzeń z systemem iOS – w ustawieniach konta Apple ID,
 - b) w przypadku urządzeń z systemem Android – w ustawieniach konta Google Play.
5. Rezygnacja z automatycznego odnawiania subskrypcji nie powoduje zwrotu opłat już pobranych za bieżący okres rozliczeniowy. Użytkownik zachowuje dostęp do funkcji płatnego Planu do końca opłaconego okresu abonamentowego.
6. Administrator nie pobiera płatności bezpośrednio od Użytkowników. Wszystkie płatności, rozliczenia, zwroty oraz reklamacje dotyczące transakcji realizowanych za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store podlegają zasadom i procedurom obowiązującym u operatora danego sklepu.
7. Jeżeli przepisy prawa lub regulamin operatora sklepu przewidują możliwość zwrotu środków za zakupioną subskrypcję, wniosek o zwrot powinien zostać złożony bezpośrednio do Apple lub Google zgodnie z obowiązującą procedurą.
8. Zmiana planu abonamentowego z niższego na wyższy lub z wyższego na niższy może dotyczyć kolejnego okresu rozliczeniowego, zmiana nie następuje automatycznie, ale odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Apple App Store lub Google Play Store. Administrator nie ma wpływu na sposób rozliczenia takiej zmiany.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Planów abonamentowych. Zmiana cen nie wpływa na już opłacony okres subskrypcji i obowiązuje wyłącznie od kolejnego okresu rozliczeniowego, zgodnie z zasadami właściwego sklepu z aplikacjami.
10. Usunięcie konta w Aplikacji nie powoduje automatycznego anulowania aktywnej subskrypcji. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego wyłączenia automatycznego odnawiania subskrypcji w ustawieniach swojego konta Apple App Store lub Google Play Store.

§ 9. Współpraca marketingowa i promocje

1. Administrator może prowadzić program ambasadorski, program poleceń oraz akcje promocyjne. Administrator może podejmować współprace marketingowe, partnerskie, sponsoringowe oraz streamingowe.
2. Szczegółowe zasady każdej promocji, kodów promocyjnych lub programu ambasadorskiego określone są w odrębnych regulaminach.
3. Korzystanie z promocji oznacza akceptację warunków danej akcji.
4. Wszelkie działania marketingowe prowadzone za pośrednictwem Aplikacji muszą być zgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz standardami etycznymi.
5. Zabronione jest promowanie treści o charakterze "pato-streamingu", przemocy, mowy nienawiści lub innych treści mogących zaszkodzić Użytkownikom i wpływać na reputację Aplikacji i Administratora.

§ 10. Reklamacje i kontakt z Administratorem

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji, świadczonych usług, płatnych Planów abonamentowych (w zakresie pozostającym po stronie Administratora), działania konta, moderacji treści oraz innych spraw związanych z korzystaniem z Aplikacji.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@uslyapp.pl
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 - a) imię lub nick Użytkownika,
 - b) adres e-mail przypisany do Konta,
 - c) opis zgłaszanego problemu,
 - d) datę wystąpienia problemu, jeżeli jest znana,
 - e) oczekiwany sposób rozwiązania sprawy (opcjonalnie).
4. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
5. Administrator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administratora, Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego została ona zgłoszona, chyba że Użytkownik wskaże inny sposób kontaktu.
7. Reklamacje dotyczące płatności, subskrypcji, zwrotów środków oraz rozliczeń realizowanych za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store rozpatrywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi u operatora właściwego sklepu. Administrator nie jest stroną tych transakcji i nie ma możliwości dokonywania zwrotów środków pobranych przez Apple lub Google.

8. Złożenie reklamacji nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Administrator może zmieniać Regulamin z ważnych przyczyn w tym organizacyjnych, prawnych lub technicznych.
2. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Aplikacji.
3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i infrastruktury Aplikacji.
4. Infrastruktura Aplikacji może korzystać z usług ochrony sieciowej, serwerów chmurowych, mechanizmów filtrowania ruchu oraz zabezpieczeń aplikacyjnych. Dostęp administracyjny do systemów jest ograniczony do osób upoważnionych.
5. Operator stosuje mechanizmy kontroli dostępu oraz podziału uprawnień zgodnie z zasadą minimalnego dostępu.
6. Dane lokalizacyjne przetwarzane są wyłącznie na potrzeby funkcjonowania Aplikacji i zabezpieczone przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług spowodowane działaniem siły wyższej, awarią operatorów telekomunikacyjnych, przerwami w dostawie energii elektrycznej, atakami cybernetycznymi lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza jego kontrolą.
8. Administrator może zakończyć świadczenie Usługi po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.